

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi – 12 jourmada II 1410 – 9 janvier 1990

133^e année

N° 2

Sommaire

VIENT DE PARAÎTRE
CODE PENAL
ANNOTÉ
1989
(version arabe)

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Maintien en activité dans le secteur public 35

Ministère de la Justice

Mise d'un magistrat en position de détachement 35

Cessation de fonction d'huissiers et d'huissiers notaires 35

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis 35

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 89-1976 du 23 décembre 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Ksiba et Thrayet de deux parcelles de terrain, nécessaires à l'ouverture d'un passage et continuation d'une route 36

Ministère du Plan et des Finances

Arrêté du ministre du plan et des finances du 6 janvier 1990 fixant les conditions de prise en charge par les employeurs et les caisses de sécurité sociale de la charge fiscale additionnelle 36

Ministère de l'Economie Nationale

Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 16 décembre 1989 relatifs à des permis de recherche	37
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 décembre 1989 complétant l'arrêté du 17 mai 1989 portant homologation d'une norme tunisienne relative aux spécifications du vinaigre	38

Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat

Décret n° 89-1979 du 23 décembre 1989 portant réglementation de la construction des bâtiments civils.....	39
Décret n° 89-1980 du 23 décembre 1989 portant approbation du plan d'aménagement de la localité d'Essabala	42

Ministère des Communications

Décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989 portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches de télécommunications.....	42
--	----

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 décembre 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des pâtes alimentaires et du couscous.....	44
---	----

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie	46
--	----

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 89-1971 du 25 décembre 1989 :

Monsieur Kacem Ayara conseiller à la cour des comptes est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er octobre 1989.

MINISTERE DE LA JUSTICE

NOMINATION

Par décret n° 89-1988 du 27 décembre 1989 :

Monsieur Mohamed Arbi Boukordagha, conseiller à la cour de cassation, est placé dans la position de détachement et mis à la disposition du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une autre période d'un an à compter du 1^{er} janvier 1990.

DEMISSIONS

Par arrêté du ministre de la justice du 18 décembre 1989 :

La démission de Monsieur Ali Ben Chédli Labben, notaire à Tunis, circonscription dudit lieu est acceptée.

Par arrêté du ministre de la justice du 18 décembre 1989 :

La démission de Monsieur Tahar Ben Ahmed Ben Brahim notaire à Ezzahra circonscription du tribunal de première instance de Ben Arous est acceptée.

Par arrêté du ministre de la justice du 18 décembre 1989 :

Monsieur Ali Ben Mohamed Ridane huissier-notaire à Gromballia circonscription du tribunal de première instance dudit lieu est considéré démissionnaire de ses fonctions.

REVOCATIONS

Par arrêté du ministre de la justice du 18 décembre 1989 :

Monsieur Mustapha Fatnassi huissier-notaire à Tunis, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu est révoqué de ses fonctions.

Par arrêté du ministre de la justice du 18 décembre 1989 :

Monsieur Mohamed Ben Sassi Attia huissier-notaire à Gabès, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu est révoqué de ses fonctions.

Par arrêté du ministre de la justice du 18 décembre 1989 :

Monsieur Amor Ben Mohamed Hannafi huissier-notaire à Tunis, circonscription du tribunal de première instance de Tunis est révoqué de ses fonctions.

Par arrêté du ministre de la justice du 18 décembre 1989 :

Monsieur Hédi Ben Houcine El Fray huissier-notaire à Tunis, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu est révoqué de ses fonctions.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 89-1989 du 27 décembre 1989 :

Monsieur Mohamed Arbi Boukordagha, conseiller à la cour de cassation, est désigné président de chambre au tribunal militaire permanent de Tunis pour une autre période d'un an à compter du 1^{er} janvier 1990.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

EXPROPRIATION

Décret n° 89-1976 du 23 décembre 1989 portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Ksiba-et Thrayet deux parcelles de terrain, nécessaires à l'ouverture d'un passage et continuation d'une route.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes modifiées par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et notamment l'article 121;

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 3 mars 1985 portant création de la commune de Ksibet Thrayet;

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 25 novembre 1988;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Décète :

Article premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Ksiba-et Thrayet les deux parcelles de terrain nécessaires à l'ouverture d'un passage et continuation d'une route indiquées sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Lieu de l'immeuble	Nature de l'immeuble	Titre foncier	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Ksibet-Sousse rue Ali Belhouane	Terrain nu	Non immatriculé	120	Belgacem Ben Hassen Chabbouh
2	Rue El Ksar	Partie d'un logement	Non immatriculé	53	Mohamed Landoulsi et Aicha Ben Alaya

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui le grève ou pourraient le grever.

Art. 3. — Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Le président du conseil municipal de Ksiba et Thrayet est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 décembre 1989.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre HAMED KAROUI

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE

Arrêté du ministre du plan et des finances du 6 janvier 1990 fixant les conditions de prise en charge par les employeurs et les caisses de sécurité sociale de la charge fiscale additionnelle.

Le ministre du plan et des finances ;

Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment son article 13 ;

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Arrête :

Article premier. — La charge fiscale additionnelle visée à l'article 13 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et résultant de l'application dudit code en matière de traitements, salaires, pensions et rentes viagères dans les secteurs public et privé est déterminée et prise en charge conformément aux conditions et selon les modalités définies par le présent arrêté.

Art. 2. — La charge fiscale additionnelle visée à l'article premier du présent arrêté est supportée soit par l'employeur pour les salariés en activité soit par l'organisme assurant le service de la pension de retraite pour les retraités.

Art. 3. — La charge fiscale additionnelle dont il s'agit est celle qui résulte de l'application de la nouvelle définition de l'assiette imposable en matière de traitements, salaires, pensions et rentes viagères telle que prévue par les articles 25 et 26 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment :

— de l'incorporation dans l'assiette imposable des indemnités exonérées en application de l'article 51 de la loi n° 81-100 du 30 décembre 1981 ;

— de la suppression des déductions supplémentaires prévues par l'arrêté du ministre des finances du 5 janvier 1974 ;

— de l'application du barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Art. 4. — La prise en charge visée à l'article 2 du présent arrêté doit être assurée à l'occasion de la retenue à la source afférente aux paies régulières, aux paies occasionnelles, aux pensions de retraite et aux rentes viagères.

Art. 5. — La prise en charge visée à l'article 2 du présent arrêté, concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères servis aux personnels en activité ou en situation de retraite à la date du 31 décembre 1989.

Elle concerne également :

— les bénéficiaires de promotions ou d'avancements intervenant à partir du 1^{er} janvier 1990 pour le personnel en activité ;

— le personnel admis à faire valoir ses droits à la retraite et les bénéficiaires de rentes viagères à compter du 1^{er} janvier 1990.

Art. 6. — La prise en charge telle que définie aux articles précédents du présent arrêté est déterminée conformément aux règles ci-après :

1) Détermination de la charge fiscale additionnelle : Le montant de la charge fiscale additionnelle est déterminé par différence entre le montant de la retenue à la source d'impôt calculée sur la base de la nouvelle législation et celui retenu en application de la législation abrogée.

2) Conversion de la charge sus-visée en montant brut équivalent aux traitements, salaires, pensions ou rentes viagères : Cette conversion est obtenue en appliquant au montant de cette charge l'une des formules figurant en annexe au présent arrêté.

3) Calcul de l'impôt dû : La retenue opérée au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est calculée sur la base du montant total brut des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères incluant notamment le produit de la conversion de la charge fiscale additionnelle visée au paragraphe 2 du présent article.

Art. 7. — Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1^{er} janvier 1990.

Tunis, le 6 janvier 1990.

Le ministre du plan et des finances
MOHAMED GHANNOUCHI

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

ANNEXE

Pour déterminer le montant additionnel requis des traitements, salaires, pensions et rentes viagères dans le cas où l'impôt dû par application de la nouvelle législation fiscale dépasse l'impôt qui était dû en application de la législation abrogée, il y a lieu d'appliquer les formules suivantes :

1) Pour les salariés en activité

$$Y = \frac{X}{1 - (0,9T)}$$

2) Pour les retraités et bénéficiaires de rentes

$$P = \frac{X}{1 - (0,75T)}$$

Sachant que :

Y = correspond au montant additionnel du traitement ou salaire.

P = correspond au montant additionnel de la pension ou de la rente.

X = représente le différentiel d'impôt.

T = le taux marginal de la tranche imposable correspondante.

Dans le cas où le différentiel d'impôt entraîne le passage d'une tranche à une autre, il y a lieu d'appliquer le taux d'imposition marginal de la tranche supérieure sur la base des deux formules précédentes, des coefficients multiplicateurs qu'on peut appliquer au différentiel d'impôt s'établissent comme suit :

Tranches annuelles de traitements, salaires, pensions ou rentes imposables	Salariés en activité	Retraités et bénéficiaires de rentes
0 à 1500 dinars	—	—
1500.001 à 5000 dinars	1.1560	1.1267
5000.001 à 10.000 dinars	1.2195	1.1764
10.000.001 à 20.000 dinars	1.2903	1.2307
20.000.001 à 50.000 dinars	1.3698	1.2903
au delà de 50.000 dinars	1.4598	1.3559

MINISTRE DE L'ECONOMIE NATIONALE

PERMIS DE RECHERCHES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 décembre 1989 portant premier renouvellement du permis de recherche de mines du 5^e groupe, situé au lieu dit «Ayata Zargua», gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 1^{er} janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 5 septembre 1984 portant institution du permis de recherche de mines du 5^e groupe n° 548.360 à 548.371, situé au lieu dit «Ayata-Zargua», gouvernorat du Kef au profit de la société d'étude des mines de phosphates de Sra-Ouertane;

Vu la demande de premier renouvellement, enregistrée à la direction générale des mines le 29 juin 1989, sous les numéros 583.544 à 583.555, présentée par la société d'étude des mines de phosphate de Sra-Ouertane;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 octobre 1989;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 4 septembre 1992 inclus, le permis de

recherche de mines du 5^e groupe n° 548.360 à 548.371, institué par l'arrêté du 5 septembre 1984.

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période de validité visée à l'article premier ci-dessus, la société d'étude des mines de phosphate de Sra-Ouertane devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à quatre cent quarante mille dinars (440.000).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande de permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis de recherche devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 16 décembre 1989.

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 décembre 1989 portant quatrième renouvellement du permis de recherches de mines du 4ème groupe, situé au lieu dit «Chott El Jérid», gouvernorat de Tozeur et Gabès.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et notamment son titre II;

Vu l'arrêté du 19 février 1975 instituant le permis de recherches de mines du 4ème groupe n° 228.818 à 230.477, situé au lieu dit «Chott El Jérid», gouvernorat de Tozeur et Gabès, en faveur de la Compagnie des phosphates de Gafsa;

Vu l'arrêté du 4 juin 1980, portant premier renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1983, portant deuxième renouvellement du permis en question;

Vu l'arrêté du 13 juin 1987, portant troisième renouvellement du permis précité;

Vu la demande de quatrième renouvellement enregistrée à la direction générale des mines le 6 décembre 1988 sous le n° 580.966 à 581.601, présentée par la compagnie des phosphates de Gafsa;

Vu l'avis exprimé par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 20 juillet 1989;

Vu le rapport du directeur général des mines;

Arrête :

Article premier. — Est renouvelé pour une période de trois (3) années prenant fin le 18 février 1992 inclus, l'ensemble de six cent trente six (636) périmètres élémentaires défini au tableau ci-dessous, et compris dans le permis de recherches initial du 4ème groupe n° 228.818 à 230.477, institué par l'arrêté en date du 19 février 1975.

Sommets	N° de repères	Sommets	N° de repères
1	124.460	9	200.456
2	124.446	10	200.466
3	144.446	11	210.466
4	144.440	12	210.478
5	226.440	13	172.478
6	226.452	14	172.474
7	210.452	15	160.474
8	210.456	16	160.460

Art. 2. — Au cours de la nouvelle période de validité visée à l'article premier ci-dessus, la compagnie des phosphates de Gafsa devra effectuer des travaux de recherches régulièrement poursuivis, représentant une dépense dont le montant global ne devra pas être inférieur à cent mille dinars (100.000D).

Art. 3. — Toute demande de renouvellement, toute demande permis d'exploitation ou de concession portant sur le présent permis, devra être enregistrée à la direction générale des mines, à peine de nullité, deux mois au moins avant l'expiration dudit permis.

Tunis, le 16 décembre 1989.

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU
Le Premier ministre
HAMED KARoui

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 décembre 1989 portant extension de la durée du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis «Kairouan Nord».

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 84-47 du 14 juillet 1984 portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 4 novembre 1983 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP) et Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) et Elf-Aquitaine Tunisie d'autre part;

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant amendement du décret-loi sus-visé;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 23 juin 1984 portant institution du permis «Kairouan Nord»;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987 portant admission du permis «Kairouan Nord» au bénéfice des dispositions du décret-loi sus-mentionné;

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 portant extension d'une année de la période initiale de validité du permis «Kairouan Nord»;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1989 portant cession totale des droits et obligations détenus dans le permis «Kairouan Nord» par Elf-Aquitaine Tunisie au profit de KUFPEC;

Vu la demande déposée le 8 mai 1989 à la direction générale des mines par laquelle les compagnies ETAP et KUFPEC ont sollicité l'extension d'une année de la période initiale de validité du permis «Kairouan Nord»;

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 18 mai 1989;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie;

Arrête :

Article premier. — Est accordée une extension d'une année de la durée de la période initiale de validité du permis de recherches de substances minérales du 2ème groupe dit permis «Kairouan Nord».

A la suite de cette extension la période initiale de validité du permis arrivera à échéance le 9 juillet 1990.

Art. 2. — Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes ainsi que par le décret du 1er janvier 1953 sur les mines et par les lois n° 85-93 du 22 novembre 1985 et n° 87-9 du 6 mars 1987.

Tunis, le 16 décembre 1989.

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU
Le Premier ministre
HAMED KARoui

HOMOLOGATION

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 décembre 1989 complétant l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 17 mai 1989, portant homologation d'une norme tunisienne relative aux spécifications du vinaigre.

Le ministre de l'économie nationale;

Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970, relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique;

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité et notamment les articles 2, 9 et 10;

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes;

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion;

Vu le décret n° 85-665 du 27 avril 1985, relatif au système de certification de la conformité aux normes;

Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 mars 1950, réglementant le commerce des vinaigres en matière de répression de fraudes;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 17 mai 1989, portant homologation d'une norme tunisienne relative aux spécifications du vinaigre;

Arrête :

Article premier. — Il est ajouté à l'arrêté du 17 mai 1989 sus-visé, un article libellé comme suit :

Article 2 bis. — L'appellation «vinaigre» est strictement réservée aux produits conformes à la norme NT 72.70 (1988) : vinaigre-spécifications.

L'appellation «vinaigre de synthèse» est interdite quel que soit le produit auquel elle se rapporte.

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures

contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 23 mars 1950 sus-visé.

Tunis, le 23 décembre 1989.

Le ministre de l'économie nationale
MONCEF BELAID

VU
Le Premier ministre
HAMED KAROUI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

CONSTRUCTION DES BATIMENTS CIVILS

Décret n° 89-1979 en date du 23 décembre 1989 portant réglementation de la construction des bâtiments civils.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget ;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974 fixant les attributions du ministère de l'équipement ;

Vu le décret n° 78-70 du 26 janvier 1978 relatif aux bâtiments civils ;

Vu le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978 portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par les prestataires de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils ;

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat ;

Vu le décret n° 89-375 du 24 mars 1989 fixant la nature des dépenses à caractère régional ;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics ;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'équipement et de l'habitat ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Decrète :

CHAPITRE I

Dispositions générales

Section I. — Définitions

Article premier. — Sont appelés bâtiments civils au sens du présent décret, les bâtiments et les ouvrages annexes dont la réalisation est entreprise pour le compte de l'Etat des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales à l'exclusion de ceux destinés à un usage strictement militaire ou présentant un caractère secret pour des raisons de sécurité nationale.

Art. 2. — Sont appelés maîtres d'ouvrages au sens du présent décret, les départements ministériels, les établissements publics administratifs, les collectivités publiques locales pour le compte desquels sont réalisés les projets de bâtiments civils.

En cette qualité, les maîtres d'ouvrages sont directement chargés de l'étude et de l'exécution des projets de bâtiments civils relevant de leur compétence en vertu de l'article 5 du présent décret. Ils concluent à ce titre les conventions d'études et les marchés de travaux.

A cet effet, ils en assurent le suivi, le contrôle et la gestion.

Art. 3. — Le ministère de l'équipement et de l'habitat est appelé maître d'ouvrage délégué dans le domaine des bâtiments civils pour les projets relevant de sa compétence en application de l'article 5 du présent décret.

En cette qualité, il est chargé notamment de l'étude et de l'exécution des projets de bâtiments civils, il conclut à ce titre les

conventions d'études et les marchés de travaux. A cet effet, il en assure le suivi, le contrôle et la gestion.

Le maître d'ouvrage délégué peut aussi prêter son concours en ce qui concerne les projets de bâtiments civils à réaliser pour le compte des offices, des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte ou des organismes d'utilité publique qui sollicitent son concours.

Art. 4. — Sont appelés concepteurs, au sens du présent décret les architectes, les ingénieurs conseils et les bureaux d'études appelés à prêter leur concours dans le domaine des bâtiments civils.

Ces concepteurs sont agréés par le ministre de l'équipement et de l'habitat conformément aux critères fixés par le conseil des bâtiments civils, dans le cadre des attributions qui lui sont confiées à l'article 19 du présent décret.

Lorsqu'un concepteur ou groupement de concepteurs est chargé des études, de la direction et du contrôle de l'exécution des travaux de réalisation d'un projet de bâtiments civils; il est appelé maître d'œuvre.

Pour prêter leur concours à une mission de maître d'œuvre les concepteurs constitués en groupement sont tenus de désigner parmi eux un représentant dûment mandaté ayant pleins pouvoirs pour engager les membres du groupement pour cette mission; il est alors appelé le mandataire du groupement.

Section II. — Classification des bâtiments civils

Art. 5. — Les projets de bâtiments civils sont classés en trois catégories :

A) Projets à caractère national :

Ces projets concernent les bâtiments civils, qui, compte tenu de leur importance, font appel à une recherche spécifique, à des techniques complexes ou comportant d'importants équipements spécialisés.

Pour de tels projets le ministère de l'équipement et de l'habitat est le maître d'ouvrage délégué.

B) Projets à caractère départemental :

Ces projets concernant les bâtiments civils de complexité proportionnelle qui ne présentent pas de difficultés techniques particulières et qui ne font pas partie de la catégorie C définie ci-après. La réalisation de ces projets est assurée pour son compte et sous responsabilité par le département ministériel qui en est le maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage peut en confier la réalisation au maître d'ouvrage délégué dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.

Les projets de bâtiments civils de la catégorie A et B ci-dessus sont définis par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur avis du conseil des bâtiments civils.

C) Projets à caractère régional ou local :

Les projets à caractère régional ou local sont ceux relatifs aux bâtiments civils tels que définis dans le cadre du décret n° 89-375 du 24 mars 1989 sus-visé.

Le gouverneur en sa qualité d'ordonnateur principal, est le maître d'ouvrage pour cette catégorie de bâtiments civils, ainsi que pour les projets relevant du conseil régional.

Pour les projets relevant des municipalités, le président du conseil municipal concerné est le maître d'ouvrage.

Section III. — Accord d'exécution des projets de bâtiments civils

Art. 6. — Les projets de bâtiments civils dont la réalisation est confiée au maître d'ouvrage délégué font l'objet d'un accord écrit entre le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué fixant les modalités et les procédures de leur réalisation.

Cet accord précise en particulier les éléments suivants :

- l'objet, la nature, et le coût prévisible du projet ou du programme à réaliser ;
- l'articulation générale du programme en cas d'exécution par tranches fonctionnelles ;
- le planning prévisionnel de réalisation des études et des travaux ;
- les frais de gestion du projet à prévoir au profit du maître d'ouvrage délégué ;
- le planning prévisionnel de mise en possession totale ou partielle de l'ouvrage objet de l'accord ;
- la liste des plans conformes à l'exécution et des notices d'entretien et d'exploitation que le maître d'ouvrage délégué remettra au maître d'ouvrage ;
- toute autre indication jugée utile selon la spécificité du programme à réaliser.

CHAPITRE II

Elaboration des projets de bâtiments civils

Section I. — Programme des projets de bâtiments civils

Art. 7. — Il est établi, pour tout projet de bâtiments civils un programme portant fixation des besoins et détermination des conditions et caractéristiques fonctionnelles auxquelles doivent répondre les ouvrages projetés.

Ledit programme établi par le maître d'ouvrage ou par un concepteur et sous sa responsabilité, définit en particulier les éléments suivants :

- a) les grandes lignes de l'opération à entreprendre.
- b) la définition, le cas échéant, des tranches fonctionnelles tenant compte de l'évolution des besoins.
- c) les exigences fonctionnelles et d'exploitation nécessaires à la couverture des besoins et notamment en surface, volume et liaisons.
- d) la nature des équipements fixes et mobiles nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment.
- e) Les exigences en matière de qualité et de délai de réalisation.
- f) les estimations préliminaires du coût d'exécution du projet.
- g) l'estimation prévisionnelle du coût d'exploitation annuel.
- h) toute autre indication utile à une bonne définition du programme.

Section II. — Etude de conception et d'exécution

Art. 8. — Tout projet de bâtiments civils doit faire l'objet d'une étude de conception et d'exécution destinée à mettre en forme le projet sur les plans architectural, fonctionnel et technique et à évaluer son coût prévisionnel de réalisation en conformité avec le programme fonctionnel y afférent.

Les études de conception et d'exécution sont établies et approuvées :

- a) soit par le maître d'ouvrage, pour les projets relevant de sa compétence tels que définis à l'article 5 du présent décret.
- b) soit par le maître d'ouvrage délégué, à la demande du maître d'ouvrage pour tous les autres projets relevant de sa compétence.

Les études sont établies soit directement par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué, soit sous leur contrôle par un ou plusieurs concepteurs, désignés à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 9. — Aucune étude ne peut être commandée par le maître d'ouvrage ou engagée par le maître d'ouvrage délégué que sur la base d'un programme fonctionnel, tel que défini à l'article 7 du présent décret, dûment signé par le maître d'ouvrage et pour lequel un terrain a été identifié et affecté et après inscription des crédits d'études correspondants.

Il sera joint au programme fonctionnel et définitif les documents suivants :

- a) le plan de situation précisant l'emplacement du terrain.
- b) le plan parcellaire précisant les délimitations du terrain.
- c) le titre de propriété ou tout acte administratif justifiant l'affectation ou la propriété du terrain au maître d'ouvrage.
- d) le levé topographique du terrain au 1/500 faisant apparaître les voiries, les réseaux divers, les ouvrages existants éventuellement dans l'emprise du terrain et toutes autres indications utiles.
- e) une première reconnaissance géotechnique pour les besoins des fondations.

Nonobstant, les dispositions du paragraphe premier ci-dessus, des études préliminaires : avant projet détaillé, dossier technique de financement, peuvent être commandées, sans l'identification du terrain, pour des projets types ou répétitifs et pour lesquels une raison spécifique est signalée.

Art. 10. — Les concepteurs, au sens de l'article 4 du présent décret, et les bureaux de contrôle auxquels seront confiés les missions d'architecture et d'ingénierie et le contrôle technique des projets de bâtiments civils sont choisis soit directement par le maître d'ouvrage, soit par le maître d'ouvrage délégué chacun pour les projets relevant de sa compétence.

L'attribution de mission d'études et de contrôle est faite par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué conformément à la réglementation en vigueur et aux critères fixés par arrêté du ministre de l'équipement et de l'habitat sur avis du conseil des bâtiments civils.

Art. 11. — Tout projet de bâtiments civils doit faire l'objet d'une étude géotechnique du sol sur lequel sera implanté l'ouvrage projeté.

Art. 12. — Tout projet de bâtiments civils doit faire l'objet d'un contrôle technique des études et de l'exécution des travaux.

Les contrôleurs techniques sont agréés conformément à la législation en vigueur.

Section III. — Inscription des crédits de programme

Art. 13. — L'inscription du coût du projet aux crédits de programme est faite à l'initiative du maître d'ouvrage.

Les crédits à inscrire doivent correspondre soit à l'ensemble du coût du projet, soit au moins au coût d'une tranche fonctionnelle de ce dernier.

Cette inscription est effectuée sur la base d'un dossier technique de financement dûment approuvé par le maître d'ouvrage.

Sauf cas de force majeure, le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué ne pourront en aucun cas apporter des modifications substantielles au programme fonctionnel définitivement arrêté et qui soient de nature à bouleverser le coût du projet et ses délais d'exécution.

CHAPITRE III

Exécution et contrôle de l'exécution des projets de bâtiments civils

Art. 14. — Le dossier définitif de mise en compétition est mis au point par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué chacun pour les projets qui le concernent.

La mise en compétition ne peut être effectuée par le maître d'ouvrage délégué que sur demande du maître d'ouvrage.

Art. 15. — La direction, la coordination, la surveillance de l'exécution des travaux et les propositions de règlement de travaux sont assurées chacun en ce qui le concerne par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué ou sous leur responsabilité par des concepteurs désignés à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 16. — Le maître d'ouvrage est tenu régulièrement informé par le maître d'ouvrage délégué de l'avancement des études et des travaux d'exécution des projets de bâtiment civils dans toutes leurs phases.

Il assiste aux commissions d'ouverture des plis, de dépouillement des offres et aux réunions de suivi des travaux.

Art. 17. — Les réceptions provisoires et définitives des travaux des projets relevant de sa compétence, sont prononcées par le maître d'ouvrage délégué en présence du maître d'ouvrage.

Le maître d'ouvrage est mis en possession des bâtiments par le maître d'ouvrage délégué, un procès-verbal de mise en possession signé contradictoirement par les deux parties est dressé à cet effet.

CHAPITRE IV

Le conseil des bâtiments civils

Art. 18. — Il est créé auprès du ministre de l'équipement et de l'habitat un conseil des bâtiments civils. Il a un rôle consultatif.

Section I. — Attributions

Art. 19. — Le conseil des bâtiments civils a pour missions de :

- Elaborer les orientations générales en matière de construction des bâtiments civils.

- Etudier et proposer toute mesure ayant pour but d'améliorer les procédures, les modes et les techniques de réalisation des projets des bâtiments civils.

- Proposer les critères et les modalités d'octroi et de retrait des agréments des concepteurs, des bureaux de contrôle et des entreprises appelés à participer à la réalisation des projets de bâtiments civils.

- Proposer les critères et les modalités d'attribution des missions d'études et de contrôle des travaux aux concepteurs et aux bureaux de contrôle.

- Approuver les normes techniques et les programmes fonctionnels types pour chaque nature d'ouvrage de bâtiments civils.

- Donner son avis sur tous les projets de textes législatifs et réglementaires se rapportant aux bâtiments civils.

- Faire toute proposition tendant à dynamiser le secteur des bâtiments civils.

Le conseil peut en outre être saisi de toute question se rapportant à la technique et à l'architecture dans le domaine des bâtiments civils.

Section II. — Composition

Art. 20. — Le conseil des bâtiments civils présidé par le ministre de l'équipement et de l'habitat ou son représentant est composé des membres suivants :

- Le secrétaire permanent de la commission supérieure des marchés.

- Le directeur général des collectivités publiques locales au ministère de l'intérieur.

- Le directeur général des affaires régionales au ministère de l'intérieur.

- Le directeur général de la protection civile.

- Le directeur général du budget d'équipement au ministère du plan et des finances.

- Le directeur général des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

- Le directeur des bâtiments et de l'équipement au ministère de la santé publique.

- Le directeur des affaires financières, des bâtiments et de l'équipement au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

- Le directeur chargé des bâtiments et de l'équipement au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

- Le président directeur général de l'agence de maîtrise de l'énergie.

- Le président directeur général de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

- Le président du conseil de l'ordre des architectes de Tunisie.

- Le président du conseil de l'ordre des ingénieurs de Tunisie.

- Le président de l'association des ingénieurs conseils et des bureaux d'études de Tunisie.

- Le président de la chambre syndicale des entrepreneurs des bâtiments et des travaux publics.

Le président pourra en outre entendre à titre consultatif et sur convocation spéciale toute personne qu'il juge utile de consulter en raison de sa compétence.

Section III. — Fonctionnement

Art. 21. — Le conseil des bâtiments civils se réunit sur convocation de son président deux fois par an au moins et en présence des 2/3 de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, les membres du conseil seront convoqués pour une deuxième réunion dans un délai maximum de quinze (15) jours.

La deuxième réunion du conseil se tiendra quelque soit le nombre des membres présents.

Le conseil donne son avis exprimant celui de la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 22. — Le directeur général des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat assure le secrétariat du conseil. A ce titre, il instruit les dossiers et dresse les procès-verbaux des réunions.

Le secrétariat établit le rapport annuel des activités du conseil.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Art. 23. — Les attributions des commissions permanentes et techniques, telles que définies par le décret n° 78-71 du 26 janvier 1978 portant approbation du cahier des conditions administratives générales réglementant les missions d'architecture et d'ingénierie assurées par le prestataire de droit privé pour la réalisation des bâtiments civils, en ce qui concerne les indemnisations pour études et les sanctions pour défaillance des concepteurs, relèvent des publication du présent décret, des commissions des marchés compétentes.

Art. 24. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 78-70 du 26 janvier 1978 relatif aux bâtiments civils.

Toutefois, et à titre transitoire, tous les projets de bâtiments civils en cours d'exécution des travaux, à la date de la publication du présent décret continueront à être régis par les dispositions du décret n° 78-70 du 26 janvier 1978.

Art. 25. — Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 décembre 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

AMENAGEMENT

Décret n° 89-1980 du 23 décembre 1989 portant approbation du plan d'aménagement d'Essabala, gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République;

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme et notamment l'article 11 de ce code;

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985;

Vu le décret n° 85-630 du 23 avril 1985 portant création de la commune d'Essabala;

Vu le décret n° 88-1413 du 27 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'arrêté du 26 février 1982 déterminant dans la région d'Essabala une zone requérant l'établissement d'un programme d'aménagement;

Vu la délibération du conseil municipal d'Essabala en date du 29 juillet 1985;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, du plan et des finances et de l'agriculture;

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Article premier. — Sont approuvés le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols annexés au présent décret et concernant de la localité d'Essabala.

Art. 2. — Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de localité d'Essabala sont déclarés d'utilité publique;

Art. 3. — Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de la localité d'Essabala visés à l'article premier ci-dessus seront affichés au siège de la municipalité d'Essabala.

Art. 4. — Les ministres de l'intérieur, du plan et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 décembre 1989.

p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUÏ

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

ORGANISATION

Décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherche de télécommunications.

Le Président de la République;

Sur proposition du ministre des communications;

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales;

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi des finances pour la gestion 1989 et notamment ses articles 110, 111 et 112;

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques;

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions de révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont l'Etat détient la totalité du capital;

Vu le décret n° 89-378 du 15 mars 1989, relatif à la représentation de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics et des sociétés dont le capital est entièrement détenu par l'Etat, dans les organes de gestion et de délibération des entreprises publiques et aux modalités d'exercice de la tutelle sur ces entreprises;

Vu le décret n° 89-422 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics;

Vu l'avis du ministre du plan et des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — Le centre d'études et de recherches de télécommunication, créé en vertu de la loi sus-visée n° 88-145 du 31 décembre 1988, est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Le centre est placé sous la tutelle du ministère des communications, son siège est fixé à Tunis.

Art. 2. — Le centre d'études et de recherches de télécommunications est chargé :

— du contrôle et de la réception technique des équipements destinés aux télécommunications.

— des études techniques relatives à la réception des équipements et produits susceptibles d'être connectés au réseau public.

— de la recherche dans le domaine des télécommunications et du développement des opérations y afférentes.

— de l'examen et du contrôle technique des matériels et des équipements de télécommunications.

TITRE DEUX

Organisation administrative

Art. 3. — Le centre d'études et de recherche de télécommunications est administré par un conseil d'administration présidé par le président directeur général et comprenant les membres suivants :

— un représentant du premier ministère

— deux représentants du ministère du plan et des finances

— un représentant du ministère de l'économie nationale

— un représentant du ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

— un représentant du ministère des communications

— un représentant de l'école des postes et des télécommunications de Tunis

— un représentant de l'institut de normalisation et de la propriété industrielle

— un représentant de l'institut régional des sciences informatiques et des télécommunications.

— un représentant du centre national de l'informatique

— un représentant du centre d'étude technique des industries mécaniques et électriques.

Le président du conseil d'administration peut faire appel à toute personne réputée compétente sur les questions inscrites à l'ordre du jour pour assister à ses réunions avec voix consultative.

Art. 4. — Les administrateurs représentant l'Etat sont nommés par arrêté du ministre des communications sur propositions des ministres concernés.

Les administrateurs représentant les entreprises ou établissements publics sont nommés par arrêté du ministre des communications sur proposition de l'autorité de tutelle concernée.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 5. — Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président directeur général, soit à l'initiative de celui-ci soit à la demande de la moitié de ses membres, aussi souvent que l'intérêt l'exige et au moins une fois par trimestre pour délibérer sur les questions inscrites dans un ordre du jour communiqué dix jours au moins à l'avance à tous les membres du conseil et au contrôleur d'Etat.

Art. 6. — Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Art. 7. — Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président directeur général est prépondérante.

Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'un de ses membres ou par un agent du centre désigné par le président directeur général.

Art. 8. — Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président directeur général et par le secrétaire de la séance.

Les copies ou extraits des délibérations, à produire en justice, à l'enregistrement ou en toute autre circonstance sont signés soit par le président directeur général soit par un administrateur délégué par lui.

Art. 9. — Pouvoirs du conseil

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions prévues au titre IV du présent décret, pour agir au nom du centre accomplir ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet et notamment :

— fixer le statut, les effectifs et le régime de la rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle.

— délibérer sur le programme des activités que le centre doit entreprendre chaque année.

— Arrêter chaque année le budget de fonctionnement et d'équipement du centre et en cours d'année les modifications nécessaires.

— fixer les tarifs des prestations rendues par le centre et procéder à leur révision chaque fois que nécessaire.

— arrêter les comptes de fin d'année qui doivent être soumis à l'autorité de tutelle et faire rapport sur les situations morale et financière du centre.

— statuer sur tout emprunt contracté par le centre.

— approuver tous marchés ou conventions à conclure par le centre conformément à la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général les pouvoirs qu'il juge nécessaires pour lui permettre d'assurer la direction générale du centre.

Art. 10. — Le président directeur général :

Le président directeur général du centre est nommé par décret sur proposition du ministre des communications. Ses fonctions lui sont retirées dans les mêmes formes.

Art. 11. — Le président directeur général est chargé de veiller à la direction du centre; il a pouvoir de décision dans tous les domaines qui ne relèvent pas expressément de la compétence du conseil d'administration et dont il est chargé par ce dernier.

Il prend à cet effet, dans la limite de ses attributions toutes initiatives et décisions nécessaires. Il est chargé notamment :

— d'assurer la direction technique, administrative et financière du centre.

— de préparer les travaux et d'assurer la mise en application des décisions du conseil d'administration.

— de représenter le centre auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.

— de fixer les traitements, salaires et indemnités des agents dans le cadre du statut du personnel du centre qui sera approuvé par décret.

— de recruter, nommer à tous les emplois, affecter ou licencier et enfin assurer dans le cadre de la réglementation en vigueur la gestion du personnel du centre.

— de procéder aux ordres de recettes et des dépenses.

Il peut déléguer, avec l'autorisation du conseil d'administration, tout ou partie de ses pouvoirs ou sa signature aux agents placés sous son autorité.

TITRE TROIS

Organisation financière

Art. 12. — Le conseil d'administration arrête chaque année, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le budget de fonctionnement et le budget d'équipement du centre ainsi que le schéma de financement correspondant. Ces derniers sont soumis à l'approbation du ministre des communications après avis du ministre du plan et des finances.

Art. 13. — Les recettes du budget de fonctionnement du centre comprennent :

1. — la subvention servie par l'Etat
2. — le produit des dons ou legs
3. — les produits des taxes qui peuvent être institutés au profit du centre
4. — les recettes découlant des prestations rendues par le centre dans l'exercice normal de sa mission.

Art. 14. — Les dépenses de fonctionnement du centre couvrent :

1. — les dépenses d'administration
2. — les amortissements techniques appliqués au matériel
3. — les charges financières de toutes natures
4. — toutes autres dépenses de fonctionnement.

Art. 15. — Les dépenses d'équipement comprennent :

1. — les dépenses d'équipement et d'extension
2. — les dépenses de renouvellement du matériel et des équipements.

Les dépenses d'investissement seront couvertes au moyen de :

1. — les subventions de l'Etat
2. — les contributions d'autres organismes
3. — toute autre recette

Art. 16. — La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité des entreprises commerciales. L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le bilan et les comptes de gestion et de résultats sont arrêtés par le conseil d'administration à la lumière d'un rapport présenté par un membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Ces documents seront transmis à qui de droit conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

TITRE QUATRE

Tutelle de l'Etat

Art. 17. — Sont soumises obligatoirement à l'approbation de l'autorité de tutelle conformément à la législation et à la

réglementation en vigueur, les décisions du conseil d'administration relatives :

- aux projets des budgets de fonctionnement et d'équipement.
- à la fixation des tarifs des prestations rendues par le centre
- à la fixation du statut et à la rémunération du personnel.
- à la réalisation des emprunts de toute nature.
- aux transactions immobilières.

Art. 18. — Les missions de contrôle auprès du centre sont réalisées conformément à la législation en vigueur et notamment à la loi n° 89-9 du 1er février 1989 sus-visée.

TITRE CINQ

Dispositions diverses

Art. 19. — En cas de dissolution du centre son patrimoine fera retour à l'Etat, après exécution des engagements contractés par lui.

Art. 20. — Les ministres du plan et des finances et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 décembre 1989

*P/le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HAMED KAROUI.*

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES

CONVENTION COLLECTIVE

Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 décembre 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention collective nationale des pâtes alimentaires et du couscous.

Le ministre des affaires sociales;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 12 mars 1975 portant agrément de la convention collective nationale des pâtes alimentaires et du couscous;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983 portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983;

Vu la convention collective nationale des pâtes alimentaires et du couscous signée le 16 janvier 1975 et révisée par l'avenant sus-visé;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête:

Article premier. — L'avenant n° 2 à la convention collective nationale des pâtes alimentaires et du couscous signé le 30 octobre 1989 et annexé au présent arrêté est agréé.

Art. 2. — Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République, pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article 1er de la convention collective sus-visée.

Tunis, le 23 décembre 1989.

*Le ministre des affaires sociales
MONCER ROUISSI*

VU

*Le Premier ministre
HAMED KAROUI*

Avenant n° 2 à la convention collective nationale des pâtes alimentaires et du couscous

Entre les soussignés

— L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat;

— la Chambre syndicale des fabricants des pâtes alimentaires et du couscous;

d'une part;

— et l'union générale tunisienne du travail;

— la fédération nationale de l'alimentation et du tourisme
d'autre part;

Vu la convention collective nationale des pâtes alimentaires et du couscous signée le 16 janvier 1975, agréée par arrêté du

ministre des affaires sociales du 12 mars 1975 et publiée au Journal Officiel de la République tunisienne n° 24 du 11 avril 1975;

Vu l'avenant à cette convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au Journal Officiel de la République tunisienne n° 37 du 17 mai 1983;

Vu le protocole d'accord conclu en date du 21 février 1989 entre l'union générale tunisienne du travail, l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et l'union nationale des agriculteurs relatif aux augmentations des salaires;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier. — Les deux grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent à compter du 1er janvier 1989.

Art. 2. — Les majorations des salaires découlant de l'application des grilles prévues à l'article premier et se rapportant à la période allant du 1er janvier 1989 à la date d'entrée en vigueur du présent avenant doivent être accordées dans un délai n'excédant pas fin novembre 1989.

Art. 3. — Pour les entreprises ayant déjà servi des majorations de salaires à leur personnel à titre d'avance, les montants avancés seront déduits des majorations revenant à ce personnel et découlant de l'application des grilles prévues à l'article premier.

Tunis le 30 décembre 1989.

*Pour l'union générale
tunisienne du travail
Le secrétaire général
Signé : ISMAIL SAHBANI*

*Pour la fédération nationale
de l'alimentation et du tourisme
Le secrétaire général
Signé : YOUNES CHEHIDI*

*Pour l'union tunisienne
de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat
Le Président
Signé HEDI JILANI*

*Pour la chambre syndicale
des fabricants des pâtes
alimentaires et du couscous
Le Président
Signé : OTHMAN BEN GHORBAL*

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES PATES ALIMENTAIRES ET DU COUSCOUS**

Grille des salaires du personnel payé à l'heure
(applicable à partir du 1er janvier 1989)

Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Catégorie	Sous catégorie												
I	1	383	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	440
	2	383	424	426	429	432	434	437	440	442	444	446	449
II	1	429	431	434	437	439	441	444	447	449	451	453	455
	2	433	435	437	440	442	445	447	449	451	453	456	458
III	1	436	438	440	442	444	446	448	450	453	455	459	461
	2	449	451	453	455	457	459	461	463	465	467	469	479

Non comprises dans cette grille, les augmentations de salaires prévues par les décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982.

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DES PATES ALIMENTAIRES ET DU COUSCOUS**

Grille des salaires du personnel administratif (salaire mensuel)
(applicable à partir du 1er janvier 1989)

Echelon		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Catégorie	Sous catégorie												
3	A	74.226	75.426	76.626	77.826	79.145	80.549	81.953	83.357	84.761	86.165	87.569	88.973
		80.065	81.703	83.341	84.979	86.617	88.255	89.893	91.531	93.169	94.807	96.445	98.083
	B C	83.705	85.437	87.168	88.900	90.631	92.363	94.095	95.826	97.558	99.289	101.021	102.752
4	1	80.565	82.203	83.841	85.479	87.117	88.755	90.393	92.031	93.669	95.307	96.945	98.583
	2	94.565	96.671	98.777	100.883	102.989	105.095	107.201	109.307	111.199	112.999	114.799	116.599
5	1	113.299	115.699	118.099	120.499	122.978	125.719	128.119	130.519	132.919	135.319	137.719	140.119
	2	132.986	136.185	139.386	142.750	146.348	149.982	153.598	157.026	160.226	163.426	166.626	169.826
	3	144.202	148.270	152.338	156.406	160.026	163.626	167.226	170.826	174.426	178.026	181.626	185.226

Non comprises dans cette grille, les augmentations de salaires prévues par les décrets n° 81-437 du 7 avril 1981 et n° 82-501 du 16 mars 1982.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la caisse d'épargne nationale de Tunisie (suite)

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE	AVOIR	ANNEE DEPOT
687 863 B	MOHAMMED BESMAADIA	2,700	1974
687 878 T	ATTIA GHAZI	2,700	1974
687 879 U	LOUHICHI AHMED	2,731	1974
687 887 C	ALI BALDI B YOUNES	5,583	1974
687 889 E	SLAHEDDINE B MABROUK DJEBABLI	2,700	1974
687 909 B	SALAH B ALI B ABDOLLAH B HASSINE	4,275	1975
687 929 Y	DRIDI SALEM B REDJEB	3,019	1974
687 936 F	EZZEDDINE B YOUSSEF AGUADHI	3,298	1974
687 947 T	EL HANCI ABDUKARIM B KHLIFA	4,216	1974
687 959 F	ABDILAH EL HACHANI	2,816	1974
688 011 M	KHEKIRI MAMMOUD B MOHAMED	3,012	1974
688 038 S	MAISOUR FARHAT	2,808	1974
688 039 T	MOHAMED EL MOULDI B HASR	3,077	1974
688 045 Z	OUAZ MOHAMED B THOR	2,688	1974
688 067 Y	KHEMIS B MOULDI B THAR	2,946	1974
688 106 R	MOHAMED B MESSAOUD	4,450	1974
688 109 U	ALLALI MOHAMED SALAH	5,015	1974
688 111 W	GHANEM HEDIA	2,700	1974
688 115 A	GUEHAÏN MOHAMED B ALI	2,700	1974
688 119 B	HEDI B HADJ MAMER	2,700	1974
688 120 F	MERSENI MOHAMED B BOUAZIZ	64,167	1974
688 131 E	MOUNIRA GHILICIAOUI	2,700	1974
688 162 B	CHAABNIA NOUREDDINE	2,831	1974
688 168 H	GHICULEU B AHMED	2,797	1974
688 192 J	CHTIBA BECHIR	5,583	1974
688 219 N	CHAHED MOHAMED	2,798	1974
688 223 T	THAR B HASSINE B SALAH	17,210	1974
688 2225V	MADAME MABROUKA GHARBI	4,494	1974
688 226 W	JELALIA HABIB	2,786	1974
688 231 B	ALI CHEBBI	2,809	1974
688 245 S	SADOK B JABER JACUADI	2,840	1974
688 249 W	SLAMA FARID	2,668	1974
688 265 H	MALIKA EL HOULA	3,233	1974
688 266 P	MAHROUDH SEMI	3,807	1974
688 286 L	MOULDI B ABID SEMI	2,911	1974
688 287 H	HASSEN SASSI MOHAMED B TAHAR	14,272	1974
688 291 S	KHELIFA CURDEMI	2,700	1974
688 313 R	HATZAOUI HEMZA	3,635	1974
688 320 Y	NEZIHA DJELASSI	2,674	1974
688 328 G	HABIB B BRAHIM B MOHAMED EL MAISOUR	2,919	1974
688 334 H	MONGI B MOHAMED YAKLEF	3,037	1974
688 338 T	HOUDA HAFSI	3,661	1974
688 348 D	YAHIAOUI MEHTAH	2,797	1974
688 358 P	SAHOUN EL JACUARI	3,863	1974
688 361 T	SALAH JEBALI	2,958	1974
688 369 B	MOULDI EL ABDELI	2,600	1974
688 375 H	MOHAMED B THOR EL ARFAOUI	2,986	1974
688 376 J	ALI AMI	3,110	1974
688 387 G	TRABETSI LARBI	2,729	1974
688 418 E	ISMAIL HACHEMI	2,737	1974

NUMERO LIVRET	NOMS ET PRÉNOMS DU TITULAIRE	AVOIR	ANNEE DEPOT
688 442 F	KRIDENE MOHAMED	2,803	1974
688 443 G	BECHIR BOUCHRIS	3,141	1974
688 464 E	YACOUTA B MOHAMED EL BAHRI	2,872	1974
688 467 H	YAZALI MOHAMED NAJIB	3,832	1974
688 469 K	JELASSI HEDI	3,306	1974
688 504 Y	OMRANE KHELIL	2,700	1974
688 527 Y	MOHAMED B AÏSSA AMARA EL KHENICRI	2,794	1974
688 536 H	LAZHAR MAMMAL	2,786	1974
688 538 K	ALI B TAIEB HAMIDA	2,700	1974
688 566 R	ALI B AHMED B MOHAMED B BELGACHE	5,581	1974
688 567 S	KARKOUB MOHAMED	4,373	1974
688 573 Y	BEDIA B AYED F. RAOUF B AYED	57,559	1974
688 582 H	ZOUHIR MASCOUDI	8,449	1974
688 592 U	AMEUR B MOHAMED B AMEUR	9,371	1974
688 605 H	NEJIB AÏSSAUI	3,389	1974
688 618 X	HEDI B AMOR MOKAOUI	2,700	1974
688 628 H	EL GARGI ACHOUR	3,015	1974
688 633 N	NAZIHA B HEDI EL GAZMI	2,816	1974
688 642 Y	TRIKI HECHEMI	2,977	1974
688 687 X	JAMILA TIGSSAUI F HECHEMI GUEDEHA	2,797	1974
688 720 H	MABROUK GHINI B HASSINE B HOURI	2,964	1974
688 728 S	MOUENNI MOHAMED	2,824	1974
688 744 J	SALEM B SAÏD EL OMRANI	4,179	1974
688 766 H	FREDJ OUARDES DIT AHMED B LARBI	3,382	1974
688 768 K	ABBES B MOHAMED BEN SLIMAN	3,382	1974
688 771 N	AHMED MAALAOUI B HASSEN B KILANI	3,487	1974
688 772 P	JACUI MOHAMED FAOUZI B ABDEKADDER	10,537	1974
688 791 K	EZZEDINE BESSIS	5,634	1974
688 799 U	BRINDY B MOHAMED	2,878	1974
688 873 Z	ZENATI HEDI B MOHAMED	2,700	1974
688 888 R	BECHIR B BELGACHEM B NAGEUR	5,580	1974
688 889 S	MOHSENI LATIFA MOHAMED	3,130	1974
688 896 Z	KHELIFA EL MARCHAOUI	3,012	1974
688 908 M	BECHIR HAMMAMI	2,841	1974
688 910 P	ELAZIZ YACOUBI	2,730	1974
688 915 V	KEBAILI SAÏD	14,617	1974
688 972 G	JAAFFRI AHMED	2,867	1974
688 973 H	ATTILLAH FAOUZI	2,966	1974
688 987 Y	MOSTAPHA EL OUATMANI	4,214	1974
689 016 E	TABOUBI MOHAMED	2,873	1974
689 025 P	MOHAMED YAZINI	5,709	1974
689 055 X	EL HAZGUE BECHIR B EL HADJ MOHAMED	5,606	1974
689 060 C	KRIFA YOUSSEF B ABDESSALEM	2,700	1974
689 068 L	EMAR JEDALI V HASSINE KHELIL	3,386	1974
689 072 R	HALLA HENRI F FREDJ HENRI	6,065	1974
689 077 W	MAHMOUD B AHMED B MAHMOUD GUERDOL	2,669	1974
689 099 V	FESSILI KAMEL DIT GRAM	3,433	1974
689 107 D	MOKTAR KHEFFI B HEDI B KRATIM	2,817	1974
689 153 D	BOUMENNI MOHAMED EL GHAZI	3,130	1974

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1990

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25,000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43,000	25,000	48,500	35,000	59,000
Afrique et Europe	30,000	48,500	35,000	54,000	45,000	65,000
Amérique et Asie	30,000	74,000	35,000	81,500	45,000	140,500

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,380 dinar

Traduction française
0,500 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 299.224 / 299.914
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8